

진정함 설치 및 운용에 관한 지침

제정 2012. 4. 19. 국가인권위원회예규 제46호
 개정 2014. 2. 12. 국가인권위원회예규 제65호
 개정 2016. 3. 30. 국가인권위원회예규 제82호
 개정 2018. 7. 25. 국가인권위원회예규 제99호
 개정 2026. 2. 27. 국가인권위원회예규 제124호

인권상담조정센터

1. 목 적

「국가인권위원회법 시행령」 제6조 및 제7조는 구금·보호시설(이하 ‘시설’이라 한다)의 장에게 시설 수용자에게 진정방법을 고지하고, 진정함을 설치·운용할 의무를 부과하고 있어, 이와 관련한 진정함의 규격, 설치 장소, 진정함 표시 및 안내문 게재 등에 대한 구체적이고 통일된 기준을 마련하여 시설 수용자의 진정권을 보장하고자 한다.

※ 근거 법령(「국가인권위원회법 시행령」)

제6조(진정방법의 고지 등) ①구금·보호시설의 장 또는 관리인은 시설수용자를 최초로 보호·수용하는 때에는 시설수용자에게 인권침해사실을 위원회에 진정을 할 수 있다는 뜻과 그 방법을 고지하여야 한다.
 ②구금·보호시설의 장 또는 관리인은 인권침해에 관하여 위원회에 진정할 수 있다는 뜻과 그 방법을 기재한 안내서를 시설수용자가 상시로 열람할 수 있는 곳에 비치하여야 한다.

제7조(진정함의 설치·운용) ①구금·보호시설의 장은 구금·보호시설안의 적절한 장소에 진정함을 설치하고, 용지·필기도구 및 봉함용 봉투를 비치하여야 한다.

②구금·보호시설의 장 또는 관리인은 제1항의 규정에 의하여 진정함을 설치한 때에는 위원회에 진정함이 설치된 장소를 통보하여야 한다.

③구금·보호시설의 장 또는 관리인은 시설수용자가 직접 진정서를 봉투에 넣고 이를 봉함한 후 진정함에 넣을 수 있도록 하여야 한다.

④구금·보호시설에 소속된 공무원 또는 직원은 매일 지정된 시간에 시설수용자가 위원회에 제출할 목적으로 작성한 진정서 또는 서면이 진정함에 들어 있는지 여부를 확인하여야 하며, 진정함에 진정서 또는 서면이 들어 있는 때에는 지체없이 이를 위원회에 송부하여야 한다.

⑤제1항의 규정에 의한 봉함용 봉투의 양식은 위원회의 규칙으로 정한다.

2. 진정함의 규격 및 재질

○ 진정함의 규격은 붙임 1을 최소 기본 규격으로 하되, 설치 장소, 위치 등 여건에 따

라 최소 기본규격의 1/3 범위 내에서 크게 할 수 있다.

- 진정함은 내용물의 유무를 확인할 수 있도록 투명 또는 반투명의 재질로 제작하여야 한다.
- 진정함은 원색 사용을 제한하고, 특이한 모양 제작을 금지하여 진정함이 장식용으로 비취지지 않도록 하여야 한다.

3. 진정함 설치 장소 및 표시

- 진정함은 시설수용자 누구나 쉽게 인식할 수 있고, 접근이 자유로운 장소에 설치하여야 한다.
- ※ (예시) 진정함은 ① 시설의 건물이 나누어져 있는 경우에 나누어진 건물에 각각 설치, ② 시설 내에 층이 나누어져 있는 경우 나누어진 층에 각각 설치, ③ 같은 층의 경우에도 별도의 공간으로 나누어져 관리·운영되고 있는 경우에는 나누어진 각각의 공간에 설치
- 진정함 표면에는 ‘국가인권위원회 진정함’이라는 단어를 표기하여 다른 용도의 민원함(또는 건의함)과 구별하여 운용하여야 한다.

4. 진정 안내문

- 설치된 진정함의 상단, 좌측 또는 우측에 진정 안내문을 부착하여 시설수용자가 진정함 설치 취지와 운용에 대해 이해할 수 있도록 하여야 한다.
- 진정 안내문의 내용은 붙임 2를 참조하되, 시설수용자가 쉽게 읽을 수 있는 정도의 글씨 크기로 작성, 부착하여야 한다.
- 외국인을 보호·수용하는 시설에서는 진정함의 표시와 진정 안내문을 해당 외국인이 이해할 수 있는 언어로 표기하여야 한다.

5. 잠금장치의 설치 및 진정함의 관리

- 진정함에는 잠금장치를 설치하고 그 관리 책임자를 두어, 매일 지정된 시간에 확인하여야 한다.
- 관리 책임자는 업무분장표에 기재하거나 시설의 장의 결재를 받는 등 문서를 통해 확인할 수 있는 방법으로 지정하여야 한다.

- 관리 책임자는 매일 지정된 시간에 진정함을 확인한 후, 확인한 사실을 대장으로 기록·관리하여야 한다.
- 관리 책임자가 일시적으로 부재한 경우, 시설의 장은 대체자로 하여금 진정함을 확인하고, 확인한 사실을 기록하도록 하여야 한다.

6. 진정용지·필기도구 및 봉함용 봉투

- 진정함이 설치된 곳에는 진정서 양식(국가인권위원회 「인권침해 및 차별행위 [조사규제에 관한 규정](#)」 별지 제1호 서식)과 필기도구를 비치하여야 한다.
- 진정서를 봉함하기 위하여 붙임 3과 같은 양식의 봉투를 비치하여야 한다. 단, 인권사무소 관할지역 내 위치한 [시설의](#) 경우 인권사무소의 주소가 표기된 봉투를 비치한다.

7. 진정함 설치 통보

- [시설의](#) 장은 「국가인권위원회법 시행령」 제7조제2항에 따라 진정함이 설치된 장소를 통보할 때에는 진정함, 안내문, 진정용지·필기도구 및 봉함용 봉투가 나타난 사진을 동봉하여 통보하여야 한다.
- 진정함이 설치된 장소를 통보하는 경우, 진정함 설치일로부터 30일 이내에 내부 결재 절차를 거쳐 시설의 장 명의로 작성한 문서의 형태로 우편, 이메일 또는 전자문서를 통해 국가인권위원회(인권상담조정센터)로 통보하여야 한다.

8. 시행일

- 이 지침은 발령한 날부터 시행한다.
- 다만, 이 지침 발령 이전에 설치·운용되고 있는 진정함에 대하여는 이 지침에 따라 시행된 것으로 본다.

[붙임 1] 진정함의 규격



[붙임 2] 진정 안내문의 내용

국가인권위원회 진정 안내

1. 국가인권위원회에서는 교도소, 구치소, 보호 및 치료감호소 등의 구금시설과 장애인·노인·아동·외국인 등이 수용되어 있는 보호시설에서의 인권침해 행위에 대해 진정을 받습니다.
2. 구금·보호시설에 수용되어 있는 사람이 국가인권위원회에 진정하고자 할 경우, 시설에서는 진정서를 작성하는데 필요한 편의를 제공해야 하며, 진정서 작성을 허가하지 않거나 방해하는 행위는 법에 따라 처벌 받을 수 있습니다.
3. 누구든지 국가인권위원회에 진정이나 진술, 증언 등을 했다는 이유로 시설로부터 부당한 대우나 불이익을 받지 않도록 법으로 보호하고 있습니다.
4. 국가인권위원회는 구금·보호시설의 수용자에게 발생한 인권침해 행위에 대해 아래와 같은 방법으로 진정을 접수합니다.
 - 우 편 : 인권침해 행위에 대해 자유롭게 편지를 써 보내십시오.
04551 서울시 중구 삼일대로 340 나라키움 저동빌딩
국가인권위원회 인권상담조정센터
 - 전 화 : 전국 어디에서든 국번없이 1331
 - 팩 스 : 02) 2125-9811
 - 인터넷 : 국가인권위원회 홈페이지(www.humanrights.go.kr)

[붙임 3] 봉합용 봉투(「인권침해 및 차별행위 조사구제규칙」 별지 제1호서식)

<앞>

보내는 사람
받는 사람 서울시 중구 삼일대로 340 나라키움 저동빌딩 국가인권위원회 귀중 04551

<뒤>

국가인권위원회 진정봉투

※ 규격은 정부조달봉투 규격 1, 2, 3호에 준함